

กฎหมายภาษีสรรพสามิต
เกี่ยวกับ “การผลิตสุรา”

๑. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นกฎหมายที่มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเพิ่มความในมาตรา ๑๕๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตสุรา โดยกฎหมายได้บัญญัติหลักการการกำหนดหลักเกณฑ์ในการผลิตสุราตามกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตสุราไว้เป็นการเฉพาะ กล่าวคือ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องคำนึงถึง “มาตรฐานการผลิตสุรา และต้องสนับสนุนให้ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกร หรือผู้ประกอบการรายย่อย สามารถขอรับใบอนุญาต ผลิตสุราเพื่อการค้าโดยนำสินค้าเกษตรในประเทศมาผลิตเป็นสุราทุกประเภทที่อาจมีสีหรือมีกลิ่นได้ แต่ไม่ให้งานหลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาออกใบอนุญาตที่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือผูกขาดทางเศรษฐกิจ โดยไม่เป็นธรรม หรือสร้างภาระเกินสมควร เว้นแต่เป็นการกำหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบุคคลซึ่งมิใช่ บุคคลสัญชาติไทย หรือเป็นการผลิตสุราของรัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตสุรา หรือเพื่อส่งเสริม ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายย่อย” และโดยเหตุที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออก ใบอนุญาตผลิตสุราที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ยังมีความไม่สอดคล้องกับหลักการการกำหนดหลักเกณฑ์ในการ ผลิตสุรา ดังนั้น จึงต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตสุราตามกฎหมายว่าด้วย สรรพสามิต หรือระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๕๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘

(<https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/๖๓๐๘๒.pdf>)



๒. กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๘

หลักการ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกฎกระทรวงเกี่ยวกับการผลิตสุราให้สอดคล้องกับหลักการการกำหนดหลักเกณฑ์ในการผลิตสุราตามมาตรา ๑๕๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘

สาระสำคัญ

๑. การผลิตสุราที่มีใช้เพื่อการค้า เพิ่มเติมนิยามของการผลิตสุราที่มีใช้เพื่อการค้าขึ้นใหม่ให้มีความชัดเจน และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกร รวมทั้งนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย

๒. การผลิตสุราเพื่อการค้า

(๑) “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน” โดยการกำหนดประเภทของใบอนุญาตผลิตสุรา ได้แก่ ใบอนุญาตผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์ (ประเภทที่ ๑, ๒, ๓) ใบอนุญาตผลิตสุราแช่ที่มีใช้สุราแช่ชนิดเบียร์ (ประเภทที่ ๑, ๒, ๓) ใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดสุราขาว (ประเภทที่ ๑, ๒, ๓) ใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดสุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษ และสุรากลั่นอื่นที่มีใช้สุราขาวและสุราสามทับ (ประเภทที่ ๑, ๒) และใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (ผลิตเพื่อขายในราชอาณาจักร ผลิตเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือผลิตเพื่อนำไปใช้ในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการอุตสาหกรรม)

(๒) “การเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ” โดยการเพิ่มเติมคุณสมบัติให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกร มีสิทธิขอรับใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าได้ทุกชนิดและทุกประเภท / ขยายช่องทางการจำหน่ายสุราแช่ชนิดเบียร์ให้สามารถบรรจุเบียร์ที่ผ่านกระบวนการรักษาคุณภาพในภาชนะที่ออกแบบเป็นการเฉพาะเพื่อจำหน่ายนอกสถานที่ผลิตได้ / ผ่อนปรนเงื่อนไขให้โรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นสามารถตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะน้อยกว่า ๑๐๐ เมตรได้ หากมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกำหนด / เพิ่มช่องทางการให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่ผลิตเพื่อนำไปใช้ในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถจำหน่ายสุราสามทับนั้นเพื่อนำไปใช้ในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

(๓) “การปรับเปลี่ยนจากมาตรฐานด้านกำลังการผลิตสู่มาตรฐานการผลิตสุราเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม” โดยกำหนดมาตรฐานการผลิตสุราให้มีความชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้นในหลายมิติ ยกเลิกข้อกำหนดเรื่องกำลังการผลิตขั้นต่ำทั้งหมด และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้มุ่งเน้นมาตรฐานการผลิตแทนลดข้อจำกัดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจัดทำรายงาน EIA กำหนดมาตรฐานสถานที่และเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ต้องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และมีมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด รวมทั้งกำหนดมาตรฐานบุคลากรและการควบคุมคุณภาพสำหรับการผลิตสุรากลั่นที่มีกรรมวิธีการผลิตที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพสุราและการของผู้ประกอบการ อันเป็นการเปลี่ยนกระบวนการทัศนจากการกำกับดูแลด้วยขนาดกำลังการผลิต ไปสู่การกำกับดูแลด้วยปัจจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัย

(<https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/๙๖๘๕๒.pdf>)



๓. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๘

หลักการ

ปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุราและใบอนุญาตขายสุรา

สาระสำคัญ

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตที่มีการจัดเก็บจริงเพื่อให้รองรับการอนุญาตผลิตสุราที่มีใช้เพื่อการค้าและการอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าตามกฎหมายการผลิตรสุรา พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังต่อไปนี้

๑. ใบอนุญาตผลิตสุราที่มีใช้เพื่อการค้า ได้แก่ ใบอนุญาตผลิตสุราแช่ และใบอนุญาตผลิตสุรากลั่น
๒. ใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า ได้แก่ ใบอนุญาตผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์ (ประเภทที่ ๑, ๒, ๓) ใบอนุญาตผลิตสุราแช่ที่มีใช้สุราแช่ชนิดเบียร์ (ประเภทที่ ๑, ๒, ๓) ใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดสุราขาว (ประเภทที่ ๑, ๒, ๓) ใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดสุราผสม ชนิดสุราปรุงพิเศษ ชนิดสุราพิเศษ และชนิดสุรากลั่นอื่นที่มีใช้ชนิดสุราขาวและชนิดสุราสามทับ (ประเภทที่ ๑, ๒) ใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่ผลิตเพื่อขายในราชอาณาจักร ใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่ผลิตเพื่อส่งออกป็นอกราชอาณาจักร ใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่ผลิตเพื่อนำไปใช้ในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการอุตสาหกรรม

(<https://lawelcs.excise.go.th/lawdetail?id=๙๔๖๙>)



**๔. กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต
และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๘**

หลักการ

กำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สุราสำหรับสุราแช่ที่มีใช้สุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ และสุรากลั่นชนิดสุราผสม ชนิดสุราปรุงพิเศษ ชนิดสุราพิเศษ และชนิดสุรากลั่นอื่นที่มีใช้ชนิดสุราขาวและชนิดสุราสามทับ ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา ประเภทที่ ๒

สาระสำคัญ

กำหนดลักษณะของแสตมป์สุราสำหรับสุราข้างต้น ให้มีลักษณะตามที่กำหนด กล่าวคือ ทำด้วยกระดาษสีขาวหรือกระดาษสีขาวยและมีกระดาษแผ่นหลังเป็นแบบกลาสซิน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๑.๕ x ๑๒.๕ เซนติเมตร พื้นของดวงแสตมป์พิมพ์ลวดลายป้องกันการปลอมแปลงด้วยหมึกสีน้ำตาลเข้มและสีน้ำตาลอ่อน และมีข้อความ “EXCISE DEPARTMENT” พิมพ์ด้วยหมึกสีน้ำตาลกระจายอยู่ทั่วบริเวณดวงแสตมป์ ด้านซ้ายและด้านขวาของดวงแสตมป์มีข้อความ “EXCISE DEPARTMENT” ซึ่งประกอบกันเป็นคำว่า “กรมสรรพสามิต” สีน้ำตาล ตรงกลางดวงแสตมป์มีตราสัญลักษณ์กรมสรรพสามิตพิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีม่วงเข้มและสีม่วงอ่อน และทางด้านซ้ายและด้านขวาของตราสัญลักษณ์มีลายไทยพิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีม่วง ทางซ้ายด้านบนของลายไทยด้านซ้ายมีข้อความ “กรมสรรพสามิต” และด้านขวามีข้อความ “กระทรวงการคลัง” ทางซ้ายด้านล่างของลายไทยด้านซ้ายมีข้อความ “กระทรวงการคลัง” และด้านขวามีข้อความ “กรมสรรพสามิต” พิมพ์ด้วยหมึกสีม่วง ด้านขวาของดวงแสตมป์มีข้อความ “กรมสรรพสามิต” พิมพ์ด้วยหมึกสีน้ำตาล ทางซ้ายด้านล่างขวามีตัวเลขและอักษรแจ้งจำนวนดีกรี และขนาดภาชนะบรรจุสุราพิมพ์ด้วยหมึกสีดำ ทางด้านซ้ายของดวงแสตมป์มีภาพรหัสคิวอาร์พิมพ์ด้วยหมึกสีดำ และมีข้อความ “กรมสรรพสามิต” ขนาดความสูง ๐.๒๕ เซนติเมตร พิมพ์ด้วยหมึกชนิดพิเศษที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและเรืองแสงภายใต้แสงอัลตราไวโอเล็ต และทางซ้ายด้านล่างซ้ายมีอักษรและตัวเลขจำนวนสิบสามหลักพิมพ์ด้วยหมึกสีดำ

<https://lawelcs.excise.go.th/lawdetail?id=๙๔๗๐>



๕. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตผลิตสุรา ที่มีใช้เพื่อการค้า

หลักการ

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตสุราที่มีใช้
เพื่อการค้า เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอใบอนุญาตและสามารถออกใบอนุญาตผลิตสุราที่มีใช้เพื่อการค้า
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดได้

สาระสำคัญ

๑. กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตผลิตสุราที่มีใช้เพื่อการค้า (แบบ ภส. ๐๔-๐๑/๑)
และแบบใบอนุญาตผลิตสุราที่มีใช้เพื่อการค้า (แบบ ภส. ๐๔-๐๒/๑)
๒. กำหนดให้ผู้ที่จะประสงค์จะผลิตสุราที่มีใช้เพื่อการค้าต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิตสุรา
ที่มีใช้เพื่อการค้า ตามแบบ ภส. ๐๔-๐๑/๑ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิตสุราตั้งอยู่
๓. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานของเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต และการแก้ไขเพิ่มเติมกรณีแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
๔. กำหนดให้สรรพสามิตพื้นที่หรือสรรพสามิตพื้นที่สาขาเป็นผู้พิจารณาคำขอรับใบอนุญาต
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน
๕. กำหนดบทเฉพาะกาลสำหรับกรณีคำขอรับใบอนุญาตผลิตสุราที่มีใช้เพื่อการค้าและ
ใบอนุญาตผลิตสุราที่มีใช้เพื่อการค้าที่ออกตามประกาศฉบับเดิมที่ถูกยกเลิก

(<https://lawelcs.excise.go.th/lawdetail?id=๙๔๕๐>)



๖. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า

หลักการ

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า โดยได้มีการแก้ไขปรับปรุงประเภทใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้มีการแก้ไขประเภทใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าให้สอดคล้องกับขนาดของการประกอบกิจการของผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตผลิตสุรา และเพื่อให้การกำหนดมาตรฐานการผลิตสุราและการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีความเหมาะสมกับขนาดของโรงอุตสาหกรรม

สาระสำคัญ

๑. กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า (แบบ ภส. ๐๔-๐๑) และแบบใบอนุญาตผลิตสุราที่มีใช้เพื่อการค้า (แบบ ภส. ๐๔-๐๒)

๒. กำหนดให้ผู้ประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้าต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าตามแบบ ภส. ๐๔-๐๑ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิตสุราตั้งอยู่

๓. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานของเจ้าพนักงานสรรพสามิต และการแก้ไขเพิ่มเติมกรณีแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

๔. กำหนดให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจประเมินสถานที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราตามแบบท้ายประกาศ ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า

๕. กำหนดให้สรรพสามิตพื้นที่หรือสรรพสามิตพื้นที่สาขาเป็นผู้พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน กรณีคำขอรับใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าทุกชนิด ยกเว้นคำขอรับใบอนุญาตผลิตสุราแช่ที่มีใช้สุราแช่ชนิดเบียร์ ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ และใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดสุราขาวประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ ให้เสนอผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี ๑ พิจารณาก่อนที่สรรพสามิตพื้นที่หรือสรรพสามิตพื้นที่สาขาจะพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า

๖. กำหนดให้กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรามีโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมหรือกำลังเทียบเท่าเกิน ๓๐ แรงม้า แต่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งรายละเอียดการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิตสุราให้สำนักงานอุตสาหกรรมทราบด้วย

๗. กำหนดให้เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราแจ้งเปิดดำเนินการผลิตสุรา ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจประเมินโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราก่อนเปิดดำเนินการผลิตสุรา

๘. กำหนดบทเฉพาะกาลสำหรับกรณีคำขอรับใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าและใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าที่ออกตามประกาศฉบับเดิมที่ถูกต้อง

(<https://lawelcs.excise.go.th/lawdetail?id=๙๔๔๙>)



**๗. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
สำหรับโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราที่ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะน้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร**

หลักการ

กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
สำหรับโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราที่ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะน้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร

สาระสำคัญ

๑. กำหนดโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราที่อาจตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะน้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตรได้
จำนวน ๓ ประเภท ได้แก่ โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชนิดสุราขาว ประเภทที่ ๒ โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่น
ชนิดสุราขาว ประเภทที่ ๓ และโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชนิดสุราผสม ชนิดสุราปรุงพิเศษ ชนิดสุราพิเศษ
และชนิดสุรากลั่นอื่นที่มีใช้ชนิดสุราขาวและชนิดสุราสามทับ ประเภทที่ ๒

๒. กำหนดวิธีการเสนอรูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องยื่น
พร้อมกับคำขอรับใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า ดังนี้

(๑) โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชนิดสุราขาว ประเภทที่ ๒ และโรงอุตสาหกรรม
ผลิตสุรากลั่นชนิดสุราผสม ชนิดสุราปรุงพิเศษ ชนิดสุราพิเศษ และชนิดสุรากลั่นอื่นที่มีใช้ชนิดสุราขาว
และชนิดสุราสามทับ ประเภทที่ ๒ ต้องเสนอรูปแบบที่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

(๒) โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชนิดสุราขาว ประเภทที่ ๓ ให้เสนอรูปแบบที่
กรมสรรพสามิตกำหนด หากจะเสนอรูปแบบอื่นจะต้องเป็นรูปแบบที่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

๓. กำหนดให้น้ำที่ออกจากโรงอุตสาหกรรมต้องมีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบัน
มาตรฐานดังกล่าวได้กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(<https://lawelcs.excise.go.th/lawdetail?id=9461>)



๘. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิตสุรา คุณสมบัติบุคลากรผู้ควบคุมดูแลการผลิตสุรา และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสุรา

หลักการ

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิตสุรา คุณสมบัติบุคลากรผู้ควบคุมดูแลการผลิตสุรา และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสุรา ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๘

สาระสำคัญ

๑. กำหนดมาตรฐานทั่วไปและมาตรฐานเฉพาะของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิตสุรา สำหรับโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์ ประเภทที่ ๒ หรือประเภทที่ ๓ โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ที่มีใช้สุราแช่ชนิดเบียร์ ประเภทที่ ๒ หรือประเภทที่ ๓ โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชนิดสุราขาว ประเภทที่ ๒ หรือประเภทที่ ๓ และโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชนิดสุราผสม ชนิดสุราปรุงพิเศษ ชนิดสุราพิเศษ และชนิดสุรากลั่นอื่นที่มีใช้ชนิดสุราขาวและชนิดสุราสามทับ ประเภทที่ ๒

ในกรณีที่ไม่มีรายการเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เฉพาะ หรือกรณีประสงค์จะใช้คุณสมบัติแตกต่างจากมาตรฐานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เฉพาะตามประเภทโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราที่กำหนดไว้ท้ายประกาศ ให้แจ้งเหตุผลและรายละเอียดให้กรมสรรพสามิตพิจารณาอนุญาตก่อนการออกใบอนุญาต ทั้งนี้ ก่อนเปิดดำเนินการผลิตสุรา เครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิตสุราดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมสรรพสามิต

๒. กำหนดคุณสมบัติบุคลากรผู้ควบคุมดูแลการผลิตสุราที่ประจำอยู่ ณ โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์ ประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ และโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชนิดสุราผสม ชนิดสุราปรุงพิเศษ ชนิดสุราพิเศษ และชนิดสุรากลั่นอื่นที่มีใช้ชนิดสุราขาวและชนิดสุราสามทับ ประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมการผลิตสุราให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด

๓. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสุราสำหรับโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์ ประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ และโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชนิดสุราผสม ชนิดสุราปรุงพิเศษ ชนิดสุราพิเศษ และชนิดสุรากลั่นอื่นที่มีใช้ชนิดสุราขาวและชนิดสุราสามทับ ประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาเครื่องมือได้ ให้เสนอเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสุรา หรือวิธีการควบคุมคุณภาพน้ำสุราที่ใช้ทดแทนให้กรมสรรพสามิตพิจารณาก่อนการออกใบอนุญาต ทั้งนี้ ก่อนเปิดดำเนินการผลิตสุรา เครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสุราหรือวิธีการควบคุมคุณภาพน้ำสุราที่ใช้ทดแทนดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมสรรพสามิต

๔. กำหนดให้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสุราต้องมีการสอบเทียบความแม่นยำอย่างน้อยปีละครั้ง เว้นแต่เครื่องมือตรวจวัดแรงแอลกอฮอล์ในน้ำสุราให้มีการสอบเทียบความแม่นยำของเครื่องมือทุก ๆ ๖ เดือน

<https://lawelcs.excise.go.th/lawdetail?id=๙๔๖๓>



๙. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเหตุจำเป็น วิธีการขอ และการอนุญาตขยายเวลา การก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสุราและการ เปิดดำเนินการผลิตสุรา

หลักการ

กำหนดเหตุจำเป็น วิธีการขอและการอนุญาตขยายระยะเวลาการก่อสร้างโรงอุตสาหกรรม ผลิตสุรา การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสุรา และการเปิดดำเนินการผลิตสุรา ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราไม่สามารถก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ผลิตสุรา รวมถึงดำเนินการผลิตสุราได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาตผลิตสุรา

สาระสำคัญ

๑. กำหนดเหตุจำเป็นที่เป็นเหตุให้การก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา การติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสุรา รวมถึงการเปิดดำเนินการผลิตสุราไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาตผลิตสุรา ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราอาจขอขยายระยะเวลาในกรณีมีเหตุจำเป็น ดังนี้

(๑) กรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ

(๒) กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีการออกกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบ

(๓) กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราต้องรอการอนุญาตจากหน่วยงานอื่นก่อนเปิด ดำเนินการผลิตสุรา

(๔) กรณีเหตุจำเป็นอื่น ๆ ที่มีหลักฐานชัดเจน

๒. กำหนดวิธีการขอและการอนุญาตขยายระยะเวลาการก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสุรา และการเปิดดำเนินการผลิตสุรา

๓. กำหนดให้ในกรณีที่เหตุจำเป็นที่กฎหมายกำหนดไว้ ๔ กรณีข้างต้น เกิดขึ้นเป็นการทั่วไป ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศขยายกำหนดเวลาได้ โดยไม่ต้องมีหนังสือขออนุญาตขยายระยะเวลา จนกว่าเหตุดังกล่าว จะหมดสิ้นไป

(<https://lawelcs.excise.go.th/lawdetail?id=9447>)



๑๐. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตสุราที่มีไข เพื่อการค้าและการนำสุรารออกจากสถานที่ผลิตเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต

หลักการ

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตสุราที่มีไขเพื่อการค้า และการนำสุรารออกจากสถานที่ผลิตเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต

สาระสำคัญ

กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราที่มีไขเพื่อการค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตสุราที่มีไขเพื่อการค้า และการนำสุรารออกจากสถานที่ผลิตเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต ดังนี้

๑. ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราที่มีไขเพื่อการค้าต้องผลิตสุราตามชนิด แรงแอลกอฮอล์ และปริมาณการผลิตตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตที่มีไขเพื่อการค้า โดยผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราที่มีไขเพื่อการค้า ต้องผลิตสุราที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในการส่งตัวอย่างสุราเพื่อตรวจวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพในขั้นตอนการผลิต โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ได้แก่ กรณีที่ประสงค์จะส่งตัวอย่างสุราให้กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต และกรณีประสงค์จะส่งตัวอย่างสุราให้หน่วยงานอื่นตามที่ประกาศกรมสรรพสามิตฯ กำหนด เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์

๓. กำหนดให้กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางดำเนินการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพสุราให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ วัน แล้วแจ้งผลให้สรรพสามิตพื้นที่หรือสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ออกใบอนุญาต เพื่อแจ้งผลให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราที่มีไขเพื่อการทราต่อไป

(<https://lawelcs.excise.go.th/lawdetail?id=9466>)



๑๑. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตสุราเพื่อการค้า และการนำสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต

หลักการ

เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการผลิตสุราเพื่อการค้า และการนำสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๘

สาระสำคัญ

๑. กำหนดให้โรงอุตสาหกรรมสุราเป็นไปตามแบบแปลนแผนผังที่ยื่นพร้อมขออนุญาตก่อสร้างและได้รับอนุญาตแล้ว และเพิ่มเติมกรณีที่จะผลิตสุราหลายชนิดในโรงอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้สามารถใช้แบบแปลนแผนผังด้วยกันได้ โดยไม่ต้องแก้ไขแบบแปลนแผนผังตามแต่ละใบอนุญาต

๒. กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดสุราขาว ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ และใบอนุญาตผลิตสุราแช่ที่มีใช้สุราแช่ชนิดเบียร์ ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ แจ้งกรรมวิธีการผลิต ชนิดและสัดส่วนวัตถุดิบที่เป็นสาระสำคัญที่ใช้ผลิตสุราให้สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทราบ และส่งสำเนากรรมวิธีให้กรมสรรพสามิตทราบ สำหรับกรณีอื่นต้องเสนอกรรมวิธีการผลิตสุรา และแจ้งชนิดและสัดส่วนวัตถุดิบที่เป็นสาระสำคัญที่ใช้ผลิตสุรา ให้กรมสรรพสามิตพิจารณาอนุมัติก่อนการผลิตสุรา

๓. ภาชนะบรรจุสุราต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า ๐.๑๗๕ ลิตร เว้นแต่กรณีสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสำหรับใบอนุญาตผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์ ประเภทที่ ๓ ที่จะนำไปจำหน่ายนอกโรงอุตสาหกรรม ต้องเป็นภาชนะชนิดถังที่ออกแบบสำหรับการบรรจุเบียร์โดยเฉพาะ โดยต้องมีขนาดภาชนะบรรจุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ลิตร และสุรากลั่นชนิดสุราขาวต้องมีขนาดภาชนะบรรจุไม่ต่ำกว่า ๐.๓๓๐ ลิตร

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์ ประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ ที่จะใช้ภาชนะสุราแช่ชนิดเบียร์ขนาดบรรจุไม่เกิน ๒๐ ลิตร ต้องบรรจุสุราแช่ชนิดเบียร์ผ่านเครื่องจักรหรืออุปกรณ์บรรจุแบบอัตโนมัติที่ใช้กระบวนการฆ่าเชื้อโดยวิธีพาสเจอไรซ์แบบอุโมงค์ (pasteurization tunnel) หรือกระบวนการรักษาคุณภาพแบบอื่นที่เทียบเท่า หรือกระบวนการฆ่าเชื้อโดยวิธีพาสเจอไรซ์ (pasteurization) หรือกระบวนการรักษาคุณภาพแบบอื่นที่ใช้การขนส่งด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิ หากไม่บรรจุตามวิธีที่กำหนด ต้องใช้ภาชนะชนิดถังที่ออกแบบสำหรับการบรรจุเบียร์โดยเฉพาะ โดยต้องมีขนาดภาชนะบรรจุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ลิตร

๕. ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติฉลากเพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๖. ก่อนนำสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมต้องมีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสุรา โดยส่งตัวอย่างสุราให้กรมสรรพสามิตหรือหน่วยงานที่กำหนดตรวจวิเคราะห์

(<https://lawelcs.excise.go.th/lawdetail?id=๙๔๗๓>)



๑๒. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งตัวอย่างและการตรวจสอบ ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

หลักการ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราที่ประสงค์จะส่งตัวอย่างฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้การตรวจสอบตัวอย่างฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราตามประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตสุราเพื่อการค้า และการนำสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สาระสำคัญ

๑. กำหนดวิธีการส่งตัวอย่างฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการกรอกข้อมูลและนำส่งเอกสารหลักฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อความและลักษณะที่กำหนดไว้ในประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตสุราเพื่อการค้า และการนำสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต

๒. กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตามประกาศฉบับนี้ มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบคำขอ และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอและให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตจำหน่ายคำขอ

(๒) กรณีที่ผู้ยื่นคำขอดำเนินการถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งผลการตรวจสอบฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราในระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ๕ วันทำการ และให้ลงนามโดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

(๓) กรณีที่ข้อความและลักษณะของตัวอย่างฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักรไม่ได้มีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตสุราเพื่อการค้า และการนำสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ยื่นคำขอทราบเป็นหนังสือ

(<https://lawelcs.excise.go.th/lawdetail?id=9465>)



๑๓. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สุราซึ่งมีภาพรหัสคิวอาร์บนดวงแสตมป์

หลักการ

กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต หรือการขีดฆ่าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อแสตมป์สรรพสามิตซึ่งมีรหัสภาพคิวอาร์บนดวงแสตมป์สำหรับสินค้าสุราตามเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว

สาระสำคัญ

๑. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับแสตมป์สุรา โดยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ได้ชำระภาษีสุราแล้ว ยื่นคำขอรับแสตมป์สรรพสามิต (ภส. ๖-๑๒/๑) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ หรือ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของผู้นำเข้าหรือท้องที่ที่สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร ที่นำเข้าตั้งอยู่

๒. กำหนดวิธีการขีดฆ่าแสตมป์สุรา โดยให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตขีดฆ่าแสตมป์สุราในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึกข้อมูลจากภาพรหัสคิวอาร์และหมายเลขบนดวงแสตมป์กับชนิด ชื่อ แร่งแอลกอฮอล์ ขนาดบรรจุ และข้อมูลการชำระภาษีในระบบงานที่กรมสรรพสามิตกำหนด

๓. กำหนดหลักเกณฑ์การปิดแสตมป์ โดยให้ปิดแสตมป์สรรพสามิตก่อนนำสุราออกจาก โรงอุตสาหกรรม หรือสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร หรือปิด ณ สถานที่อื่น ที่ได้รับอนุญาตจากสรรพสามิต พื้นที่ในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดวิธีการปิดแสตมป์ตามลักษณะภาชนะบรรจุสุรา โดยมี สาระสำคัญว่าแสตมป์จะต้องปิดบนปากภาชนะอย่างแน่นสนิท และอยู่ในสภาพที่แสตมป์จะต้องถูกทำลายทันที เมื่อเปิดภาชนะบรรจุสุรา

<https://lawelcs.excise.go.th/lawdetail?id=๙๔๘๕>



๑๔. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าสุรา

หลักการ

กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าสุรา เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว

สาระสำคัญ

๑. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับแสตมป์สุรา โดยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ได้ชำระภาษีสุราแล้ว ยื่นคำขอรับแสตมป์สรรพสามิต (ภส. ๖-๑๒) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของผู้นำเข้าหรือท้องที่ที่สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นำเข้าตั้งอยู่

๒. กำหนดวิธีการขีดฆ่าแสตมป์ โดยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นผู้ขีดฆ่าแสตมป์ในความควบคุมของเจ้าพนักงานสรรพสามิต และกำหนดเครื่องหมายที่ใช้สำหรับการขีดฆ่าแสตมป์

๓. กำหนดหลักเกณฑ์การปิดแสตมป์ โดยให้ปิดแสตมป์สรรพสามิตก่อนนำสุราออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร หรือปิด ณ สถานที่อื่นที่ได้รับอนุญาตจากสรรพสามิตพื้นที่ในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดวิธีการปิดแสตมป์ตามลักษณะภาชนะบรรจุสุรา โดยมีสาระสำคัญว่าแสตมป์จะต้องปิดบนปากภาชนะอย่างแน่นสนิทและอยู่ในสภาพที่แสตมป์จะต้องถูกทำลายทันทีเมื่อเปิดภาชนะบรรจุสุรา

<https://lawelcs.excise.go.th/lawdetail?id=๙๔๕๙>



**๑๕. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการอนุญาตโอนใบอนุญาต
สำหรับสุรา ยาสูบ หรือไฟ**

หลักการ

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตสำหรับสุรา ยาสูบ หรือไฟ

สาระสำคัญ

๑. กำหนดนิยามคำว่า “ผู้ได้รับใบอนุญาต” “ผู้รับโอนใบอนุญาต” “ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต”

๒. กำหนดเกี่ยวกับการขออนุญาตโอนใบอนุญาตสำหรับสุรา ยาสูบ หรือไฟ โดยกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาตร่วมกันยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ออกใบอนุญาตนั้น ตามแบบท้ายประกาศ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด

๓. กำหนดเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอและการออกคำสั่งเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาต

๔. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของใบอนุญาตที่จะโอน และผู้รับโอนใบอนุญาตไว้ ดังนี้

(๑) ใบอนุญาตที่ประสงค์จะโอนต้องมีอายุคงเหลือนับจากวันที่ยื่นคำขอโอนใบอนุญาตไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

(๒) ผู้รับโอนใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตที่รับโอนนั้น โดยไม่ถูกเพิกถอนหรืออยู่ระหว่างพักใช้ใบอนุญาต

(๓) กรณีใบอนุญาตที่จะโอนเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาก่อน การโอนใบอนุญาตนั้นไม่มีผลเป็นการลบล้างการถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่เกิดขึ้นก่อนการโอน

(๔) กำหนดกรณีที่ได้มีการออกใบอนุญาตให้แล้ว ต่อมามีการออกกฎหมายใด ๆ ในภายหลัง ส่งผลให้ไม่สามารถออกใบอนุญาตนั้นได้อีก หากใบอนุญาตที่ออกให้แล้วดังกล่าวยังคงมีผลอยู่ตามกฎหมาย ผู้ได้รับใบอนุญาตย่อมไม่มีสิทธิโอนใบอนุญาตนั้นต่อไป

<https://lawelcs.excise.go.th/lawdetail?id=๙๔๔๖>



๑๖. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๘

หลักการ

ระเบียบกรมสรรพสามิตฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการกำกับดูแลโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราทุกประเภทที่มีใช้โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ที่มีใช้สุราแช่ชนิดเบียร์ ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ และโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชนิดสุราขาว ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ ให้สอดคล้องกับประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วยการผลิตสุราเพื่อการค้าและการนำสุรารออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การควบคุมและตรวจสอบการผลิตสุราในราชอาณาจักรเป็นไปโดยถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สาระสำคัญ

๑. กำหนดหน้าที่ในการตรวจโรงอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยให้สรรพสามิตพื้นที่มีหน้าที่ไปตรวจไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งในรอบหกเดือน และผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคไปตรวจไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งในรอบหนึ่งปี

๒. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราที่มีใช้โรงอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล ประกอบด้วย การควบคุมการบรรจุภาชนะ ชนิดและลักษณะของภาชนะ การระบุข้อความหรือเครื่องหมายบนภาชนะ การแสดงปริมาณสุราที่บรรจุในภาชนะ การใช้วัตถุดิบผลิตสุรา การเก็บและการขนย้ายวัตถุดิบหรือสุรา การควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสุรา การดูแลและปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ติดตั้งในโรงอุตสาหกรรม

๓. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลโรงอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล ประกอบด้วย การควบคุมการบรรจุภาชนะ ชนิดและลักษณะของภาชนะ การระบุข้อความหรือเครื่องหมายบนภาชนะ การแสดงปริมาณสุราที่บรรจุในภาชนะ การใช้วัตถุดิบผลิตสุรา การเก็บและการขนย้ายวัตถุดิบหรือสุรา การติดตั้งระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเอทานอลและแปลงสภาพเอทานอล และการจัดทำทะเบียนประวัติและแผนผังแสดงที่ตั้งของภาชนะเก็บวัตถุดิบ ภาชนะเก็บเอทานอล มาตรฐานวัดอัตราการไหล เครื่องมือวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับเอทานอล

(<https://lawelcs.excise.go.th/lawdetail?id=9454>)



**๑๗. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ที่มีใช้สุราแช่ชนิดเบียร์
ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ และโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชนิดสุราขาว ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๘**

หลักการ

ระเบียบกรมสรรพสามิตฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการกำกับดูแลโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ที่มีใช้สุราแช่ชนิดเบียร์ ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ และโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชนิดสุราขาว ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ ให้สอดคล้องกับประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วยการผลิตสุราเพื่อการค้า และการนำสุรารออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การควบคุมและตรวจสอบการผลิตสุราในราชอาณาจักรเป็นไปโดยถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สาระสำคัญ

๑. กำหนดหน้าที่ในการตรวจโรงอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยให้สรรพสามิตพื้นที่มีหน้าที่ตรวจโรงอุตสาหกรรม โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
๒. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ที่มีใช้สุราแช่ชนิดเบียร์ ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ และโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชนิดสุราขาว ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ ประกอบด้วย การควบคุมการบรรจุภาชนะ ชนิดและลักษณะของภาชนะ การระบุข้อความหรือเครื่องหมายบนภาชนะ การแสดงปริมาณสุราที่บรรจุในภาชนะ การใช้วัตถุดิบผลิตสุรา การเก็บและการขนย้ายวัตถุดิบหรือสุรา การควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสุรา การดูแลรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมือใด ๆ รวมทั้งตราหรือสิ่งติดอยู่กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่กรมสรรพสามิตติดตั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี และการกำกับดูแลโรงอุตสาหกรรม

(<https://lawelcs.excise.go.th/lawdetail?id=9457>)



**๑๘. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้ระบบการพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ของทางราชการสำหรับสินค้าสุราแช่ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราที่ติดตั้งระบบการพิมพ์
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘**

หลักการ

เนื่องจากระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้ระบบการพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการสำหรับสินค้าสุราแช่ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราที่ติดตั้งระบบการพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ได้มีการกำหนดความเร็วขั้นต่ำของสายการบรรจุสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะต้องติดตั้งระบบการพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (Direct Coding) จึงต้องกำหนดให้โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์ที่มีสายการบรรจุสุราความเร็วไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ หน่วยต่อชั่วโมง จะต้องติดตั้งระบบการพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (Direct Coding) ซึ่งเป็นขนาดความเร็วของสายการบรรจุในปัจจุบันที่มีการติดตั้งระบบ

สาระสำคัญ

๑. กำหนดให้โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์ที่มีสายการบรรจุสุราความเร็วไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ หน่วยต่อชั่วโมง จะต้องติดตั้งระบบการพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (Direct Coding) ซึ่งเป็นขนาดความเร็วของสายการบรรจุในปัจจุบันที่มีการติดตั้งระบบ

๒. กรณีโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราที่มีสายการบรรจุสุราต่ำกว่า ๕,๐๐๐ หน่วยต่อชั่วโมง หากประสงค์จะติดตั้งระบบการพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ ให้ยื่นขออนุญาตเป็นกรณี ๆ ไป เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการดำเนินการ

<https://lawelcs.excise.go.th/lawdetail?id=๙๔๗๒>

